

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6903/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย มนุศักดิ์หรือมณูศักดิ์ ดวงสุขหรือ
ดีสุขหรือดำสุข

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 28, มาตรา 120

ความผิดฐานลักทรัพย์ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัว เมื่อพนักงานสอบสวนได้
ทำการสอบสวนแล้ว พนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 120 ผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้ดำเนินคดีจะเป็นผู้ใดหา
มีความสำคัญไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 336 ทวิ
และให้จำเลยคืนหรือไช้ราคาทรัพย์ของผู้เสียหายที่ยังไม่ได้คืนคิดเป็นเงิน 33,000
บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335(9) (ที่ถูกมาตรา 335(9) วรรคแรก)ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ ให้จำคุก 4 ปี

6 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนคิดเป็นเงิน 33,000 บาท แก่ นายจิมมี่ ชันทองผู้เสียหายที่แท้จริง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ตามฟ้อง นายจิมมี่ ชันทอง ผู้เสียหายและนางสาวดวงเพ็ชร ศรีอำไพ ได้ว่าจ้างให้ จำเลยขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะไปส่งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แล้วจำเลยได้ลัก เอากระเป๋าเดินทางสีดำใบเล็กซึ่งภายในมีธนบัตรรัฐบาลอังกฤษ น้ำหอมและสมุด บันทึกรวมราคาเป็นเงิน 33,000 บาท ตามบัญชีทรัพย์สินถูกประทุษร้ายเอกสารหมาย จ.3ของนายจิมมี่ไป ต่อมานางสาวดวงเพ็ชรได้ติดตามสืบหาจำเลยพบและแจ้งความ ดำเนินคดีแก่จำเลยฐานลักทรัพย์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยเฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์มี อำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่านายจิมมี่ชันทอง ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงมิได้ร้อง ทุกข์และมีได้มอบหมายให้นางสาวดวงเพ็ชรร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนิน คดีแก่จำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า การกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัว ดังนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนคดีนี้แล้ว พนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 120ผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้ดำเนินคดีจะเป็นผู้ใดหามีความ สำคัญไม่

พิพากษายืน

(ปัญญา สุทธิบดี-พูนศักดิ์ จงกลนี้-วิชา มหาคุณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>